

1500042-34.2019.8.26.0543

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001462/2019 - DEL.POL.STA ISABEL, 3039889 - DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DIEGO DOS SANTOS MATOS e outro

Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

Analisando os presentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Manuel Ferraz de Campo Sales, nº20, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500042-34.2019.8.26.0543 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-34.2019.8.26.0543

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001462/2019 - DEL.POL.STA ISABEL, 3039889 - DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DIEGO DOS SANTOS MATOS e outro

Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

Analisando os presentes autos, em especial a data dos fatos (03 de janeiro de 2019) e o rito processual onde o recebimento da denúncia será na audiência a ser designada, imperioso o reconhecimento da prescrição, pois para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 o prazo prescricional é de dois anos.

Desse modo, expirou para o Estado o direito de punir, não havendo mais interesse na persecução criminal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIILIDADE dos autores do fato FABRICIO FERNANDES SILVA e DIEGO DOS SANTOS MATOS, e o faço com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Santa Isabel, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA